

的剥夺政治权利刑期应当如何计算。

一、审判实务中的几种争议意见

第一种意见认为，新罪生效前，前罪未执行完毕剥夺政治权利刑期不中止执行，应将前罪剥夺政治权利刑期计算至新罪主刑有期徒刑执行之日。如在新罪一审、二审已经经过的审理时间在该判决未生效执行前均应当计入前罪剥夺政治权利的执行期间，如在此期间剥夺政治权利期满执行完毕则无须数罪并罚再行执行。

第二种意见认为，应当以犯新罪被采取强制措施，本案中即潘某因新罪交通肇事被取保候审时间作为前罪未执行完毕剥夺政治权利刑期的中止执行日。

第三种意见认为，前罪剥夺政治权利的刑期应当计算至涉嫌犯新罪被羁押之日，本案中潘某因一审宣判前未被羁押，宣判后于2023年4月3日被逮捕，应以此作为前罪未执行完毕剥夺政治权利刑期的中止执行计算日。

二、本案采取第三种意见

《中华人民共和国刑法》第五十八条第一款规定，附加剥夺政治权利的刑期，从徒刑、拘役执行完毕之日或者从假释之日起计算；剥夺政治权利的效力当然施用于主刑执行期间。2009年5月25日《最高人民法院关于在执行附加刑剥夺政治权利期间犯新罪应如何处理的批复》（以下简称《批复》）中进一步明确，对判处有期徒刑并处剥夺政治权利的罪犯，在执行附加刑剥夺政治权利期间又犯新罪时，前罪尚有未执行完毕的附加刑剥夺政治权利的刑期从新罪的主刑有期徒刑执行之日起停止计算，从新罪的主刑有期徒刑执行完毕之日或者假释之日起继续计算，剥夺政治权利的效力施用于主刑执行期间。故计算前罪尚未执行完毕的剥夺政治权的刑期，应以被告人犯新罪的被羁押时间作为中止时间为宜。理由如下：

首先，本案中被告人潘某在前罪获得减刑刑满释放后的剥夺政治权利四年执行期间犯新罪，新罪并不判处附加剥夺政治权利，但新罪所判的主刑执行期间也需要实际执行剥夺政治权利，故而如若按照第一种观点以新罪判决生效之日作为前罪剥夺政治权利停止计算时间，则对“剥夺政治权利期间犯新罪”失

去了数罪并罚的意义；同时潘某一审期间一直处于取保候审的状态，该部分期间因未被先行羁押也不能折抵新罪刑期，亦不会导致剥夺政治权利执行机关无法执行的情况，故无须以第二种意见计算中止执行日。

其次，如果新罪在生效前被先行羁押的时间计入前罪剥夺政治权利的刑期，则会导致一审、二审不同审级时对剥夺政治权利刑期计算的不可确定性。也使得一审宣判时并未能确定该判生效执行之日，那么在该审级不适用数罪并罚的法律条款则并不必然发生适用法律错误或疏漏的后果和逻辑悖论。本案中，检察机关因为宣判后发现未数罪并罚的前罪未执行完毕的剥夺政治权利刑期的抗诉具有法律依据，若此时按照第一种观点在二审审级未终结前仍处于在执行前罪剥夺政治权利刑期期间则可能发生新罪未生效，而前罪附加剥夺政治权利执行完毕的情形，那么一审适用法律错误之处无纠正可能性，这亦与《批复》中明确规定的在执行剥夺政治权利期间又犯新罪的，应当依照《中华人民共和国刑法》第七十一条数罪并罚相违背。故而以新罪被羁押之日作为前罪附加剥夺政治权利的中止执行之日，符合刑罚确定性和立法本意，亦不至于发生多种不可测的结果使得《中华人民共和国刑法》第七十一条数罪并罚的条款处于不确定应否适用的待定状态。

最后，“新罪的主刑有期徒刑执行之日起停止计算”并不等同于第一种观点所认为的新罪判决生效之日。结合本案，其特殊性在于被告人潘某在一审并未被羁押，案发后处于取保候审状态，直至一审宣判后才被逮捕，检察机关在抗诉期内发现了前罪被减刑刑满释放后仍然存在尚未执行完毕的附加剥夺政治权利，二审对原审并未适用数罪并罚的法律适用错误予以纠正，并以对潘某的逮捕时间作为前罪尚有未执行完毕的剥夺政治权利的中止时间节点，该计算方式是与新罪主刑有期徒刑执行之日停止计算前罪剥夺政治权利的要求相契合的，符合数罪并罚和剥夺政治权利的法律规定。

编写人：江苏省泰州市中级人民法院 蔡萍

“垂钓”式非法捕捞水产品罪的定罪量刑

——薛某非法捕捞水产品案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

江苏省如皋市人民法院(2023)苏0682刑初454号刑事判决书

2. 案由：非法捕捞水产品罪

【基本案情】

被告人薛某曾因犯盗窃罪被判处有期徒刑一年；因在长江干流江苏段水域非法垂钓多次被农业农村局罚款。2021年5月至2022年4月，其在明知长江十年禁捕、长江水域禁止垂钓的情况下，仍在取保候审期间以出售牟利为目的，在长江刀鲚国家级水产种质资源保护区内，使用钓具路亚竿非法捕捞33次，捕获渔获物229.71斤，并分别销售至张某某、石某某等人处，获利12156.88元。2022年4月，被告人薛某在以垂钓方式实施非法捕捞时，被公安民警当场抓获。

【案件焦点】

1. 被告人薛某的行为是否构成非法捕捞水产品罪；2. 对被告人薛某如何定罪量刑。

【法院裁判要旨】

江苏省如皋市人民法院经审理认为：被告人薛某实施的行为看似是在长江水域休闲垂钓，但其垂钓的目的是捕获渔获物用于出售牟利，其在长江种质资

源保护区内实施捕捞多达数十次，显有别于休闲垂钓，应当认定为非法捕捞水产品的行为，且已经严重破坏了长江水产种质资源保护区内的渔业资源和生态环境，社会危害性较大，依法应予严惩。

薛某以出售渔获物牟利为目的，在全面禁捕的长江刀鲚国家级水产种质资源保护区内多次使用钓具实施非法捕捞，渔获物数量和价值构成情节严重，构成非法捕捞水产品罪。结合其受过同种行政处罚、前科、取保候审期间仍非法垂钓等情节，对其判处：

有期徒刑八个月，追缴全部违法所得，没收犯罪工具。

案件宣判后，判决已生效。

【法官后语】

本案的特殊性在于，被告人在实施非法捕捞水产品行为时，并未采用电毒炸、三重刺网等常见的禁用方法、渔具，而是利用单人单竿此种看似“休闲垂钓”的方式进行非法捕捞，犯罪手段新颖且不易被发现。明确休闲垂钓与非法捕捞的合法性边界，如何精准打击此类“隐形化”非法捕捞犯罪活动是本案的难点与重点。

一、坚持罪刑法定原则，确保入罪的正当性依据

本案中，虽然垂钓并非典型的非法捕捞方式，但根据《中华人民共和国刑法》第三百四十条的规定，并结合《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、农业农村部依法惩治长江流域非法捕捞等违法犯罪的意见》的规定：“依法严惩非法捕捞犯罪。违反保护水产资源法规，在长江流域重点水域非法捕捞水产品，具有下列情形之一的，依照刑法第三百四十条的规定，以非法捕捞水产品罪定罪处罚……2. 非法捕捞具有重要经济价值的水生动物苗种、怀卵亲体或者在水产种质资源保护区内捕捞水产品五十公斤以上或者一千元以上的。”本案中，被告人薛某违反保护水产资源法规，在全面禁捕的长江刀鲚国家级水产种质资源保护区内多次使用钓具路亚竿非法捕捞水产品，渔获物数量达50公斤以上，价值达1000元以上，实质上实施的是非法捕捞行为，亦侵害了非法捕捞水产品罪所保护的法益，对长江渔业资源造成了严重破坏，符合《中华人民

